

გადასახადების სტრუქტურა, ელემენტები და ფუნქციები

თორნიკე რუსია
სტუ-ს დოქტორანტი

რეზიუმე

გადასახადი, როგორც კომპლექსური ეკონომიკურ-სამართლებრივი მოვლენა წარმოადგენს განსაზღვრული, ურთიერთდამოკიდებული ელემენტების ერთობლიობას. ამასთან, თითოეულ მათგანს გააჩნია დამოუკიდებელი იურიდიული მნიშვნელობა. დამოუკიდებელი ელემენტების გამოყოფა განპირობებულია იმ ურთიერთობების განსაკუთრებული მნიშვნელობით, რომლებიც ეხება გადასახადის გადამხდელის მატერიალურ ინტერესებს.

ვინაიდან გაგებით, გადასახადი წარმოადგენს განსაზღვრულ ფულად შენატანს, რომელსაც იხდის გადასახადის გადამხდელი ბიუჯეტში, ან სახელმწიფო ფონდში დადგენილი წესით. ფართო გაგებით კი გადასახადი წარმოადგენს დამოკიდებულებათა რთულ სისტემას, რომელიც მოიცავს მთელ რიგ ელემენტებს.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მოქმედებს მხოლოდ 5 საერთო სახელმწიფოებრივი (საშემოსავლო, მოგების, დამატებული ღირებულების, აქციზი, იმპორტის) და ერთი ადგილობრივი (ქონების) გადასახადი, რომელთა სტრუქტურაც განსხვავდება ერთმანეთისაგან, გადასახადის ელემენტებს უნივერსალური მნიშვნელობა გააჩნიათ.

საკვანძო სიტყვები: გადასახადები, გადასახადების სტრუქტურა, გადასახადების ელემენტები, გადასახადების ფუნქციები.

TAX STRUCTURE, ELEMENTS AND FUNCTIONS

Tornike Rusia
PhD student of GTU

ABSTRACT

Tax, as a complex economic-legal phenomenon, is a set of determined, interdependent elements. In addition, each of them has an independent legal meaning. The separation of independent elements is due to the special importance of the relationships that concern the material interests of taxpayers.

In a narrow sense, a tax is a defined monetary contribution paid by a tax payer to the budget, or in the state fund according to the established procedure. In a broad sense, tax is a complex system of attitudes that includes a number of elements.

Although there are only 5 common state taxes (income, profit, value added, excise, import) and one local (property) tax in Georgia, The structure of which differs from each other, tax elements have universal meaning.

Keywords: Taxes, Tax structure, Elements of taxes, Functions of taxes.

ძირითადი ტექსტი

გადასახადი ზუსტად უნდა იყოს განსაზღვრული და კანონი თითოეული გადასახადის შესახებ უნდა მოიცავდეს ამომწურავ ინფორმაციას, რაც შესაძლებელს გახდის კონკრეტულად დადგინდეს:

- ვალდებული პირი, საგადასახადო ვალდებულების სიდიდე და მისი გამოთვლის წესი

- სახელმწიფო მოთხოვნის საზღვრები გადასახადის გადამხდელის ქონების მიმართებაში

იმ შემთხვევაში თუკი კანონი გადასახადების შესახებ იქნება ორაზროვანი, ბუნდოვანი, ამან შეიძლება გამოიწვიოს:

- ერთის მხრივ გადასახადისაგან თავის არიდება, კანონიერი გზებით

- მეორეს მხრივ საგადასახადო ორგანოების მხრიდან კანონის დებულებების ფართო განმარტებები და კანონის ბოროტად გამოყენება¹.

- სტრუქტურულად, კანონი თითოეული გადასახადის შესახებ აუცილებლად უნდა შეიცავდეს იმ ელემენტებს, რომელთა გარეშეც საგადასახადო ვალდებულება და მისი აღსრულების წესი არ ჩაითვლება განსაზღვრულად.

- გადასახადის სტრუქტურა შეიცავს შემდეგ არსებითი ელემენტებს:

- გადასახადის სუბიექტი
- გადასახადის ობიექტი
- გადასახადის წყარო
- გადასახადით დაბეგვრის ერთეული
- გადასახადის განაკვეთი
- საგადასახადო სარგო
- საგადასახადო შეღავათი
- გადასახადის გადახდის ვადები

სხვადასხვა ნაშრომებისა თუ სახელმძღვანელოების ანალიზის შედეგად, ზემო ხსენებული სტრუქტურული ელემენტები შესაძლებელია განიმარტოს შემდეგ ნაირად:

გადასახადის სუბიექტი გამოდის გადასახადის გადამხდელის სახით, წარმოადგენს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელსაც კანონით დაკისრებული აქვს გადასახადის გადახდა და იურიდიულად პასუხისმგებელია გადასახადის გადაუხდელობისათვის. არაპირდაპირი გადასახადის შემთხვევაში კი გადასახადის გადამხდელი მხოლოდ ფორმალურად გვევლინება გადასახადის სუბიექტად, ფაქტობრივად კი გადასახადის გადახდა მოსახლეობის ფართო ფენებს აქვთ დაკისრებული.

გადასახადის ობიექტს წარმოადგენს საგანი,

1 ვერულიძე 2008: ვერულიძე ვ., „გადასახადები და საგადასახადო დაბეგვრა“. სახელმძღვანელო. თბილისი

რომელიც დაბეგვრას ექვემდებარება (შემოსავალი, საქონელის/მომსახურების მიწოდება, აგრეთვე დაგროვილი სიმდიდრე, ან ქონება). ხშირად გადასახადის სახელწოდება გადასახადის ობიექტიდან გამოდის (საშემოსავლო გადასახადი, მიწის გადასახადი, ქონების გადასახადი და ა. შ.)

გადასახადის წყარო სუბიექტის შემოსავალია, რომლიდანაც ამოიღება გადასახადი (მაგალითად: ხელფასი, მოგება, სარგებელი და სხვა)

დაბეგვრის ერთეული ობიექტის გაზომვის ერთეულია (საშემოსავლო გადასახადში – ქვეყნის ფულადი ერთეული, მიწის გადასახადში – ჰექტარი და სხვა).

საგადასახადო განაკვეთი წარმოადგენს გადასახადების ოდენობას დაბეგვრის ერთეულზე. განვითარებულ ქვეყნებში საგადასახადო განაკვეთების დაწესებას საფუძვლად უდევს თანასწორობა და სამართლიანობა.

საგადასახადო სარგო არის გადასახადის თანხა, რომელსაც სუბიექტი ერთი ობიექტიდან იხდის.

საგადასახადო შეღავათი წარმოადგენს კანონმდებლობის საფუძველზე გადასახადისაგან მთლიანად ან ნაწილობრივ განთავისუფლებას. ყველაზე მნიშვნელოვან შეღავათად მიჩნეულია დაუბეგრავი მინიმუმის დაწესება, რაც ნიშნავს ობიექტის უმცირეს ნაწილს, რომელიც მთლიანად თავისუფლდება გადასახადისაგან.

გადასახადის პრინციპებიდან გამომდინარე, საგადასახადო განაკვეთები შეიძლება იყოს მტკიცე და წილობრივი;

მტკიცე განაკვეთი შეიძლება დაწესდეს ობიექტის ერთეულზე აბსოლუტური თანხებში. წილობრივი განაკვეთი კი - მეასედი წილადით, პროცენტებში, რაც თავის მხრივ, შეიძლება პროპორციული და პროგრესული იყოს.

გადასახადების ამოღების წესი თანამედროვე ეკონომიკურად მოწინავე ქვეყნებში სამი სახისაა: კადასტრული, გადასახადის გადახდა შემოსავლის მიღებამდე, გადასახადის გადახდა შემოსავლის მიღების შემდეგ (დეკლარაციით).

გადასახადის ამოღების კადასტრული წესი ითვალისწინებს კადასტრის გამოყენებას. კადასტრი წარმოადგენს რეესტრს, რომელიც მოიცავს ტიპიური ობიექტების (მიწის, შემოსავლების) ჩამონათვალს გარე ნიშნების მიხედვით და აწესებს დასაბეგრი ობიექტის საშუალო შემოსავლიანობას. გარეშე ნიშნებს მიეკუთვნება მიწის გადასახადზე – მიწის ნაკვეთის ოდენობა, პირუტყვის სულადობა, ნაკვეთის ადგილმდებარეობა, მისი სატრანსპორტო გზიდან და ბაზრიდან სიშორე და ა. შ. მეწარმის გადასახადზე – მუშების რიცხოვნება (შრომითი რესურსების გადასახადი), დაზგების ოდენობა და ა.შ.

„გარდა არსებითი ელემენტებისა, არსებობს ფაქტობრივი ელემენტებიც, რომლებიც გავლენას ვერ ახდენენ საგადასახადო ვალდებულების განსა-

ზღვრის ხარისხზე, თუმცა მნიშვნელოვნად ამცირებენ, ან ზრდიან ამ ვალდებულების სათანადო შესრულებას. მათ მიეკუთვნება:

- ზედმეტად გადახდილი გადასახადის უკან დაბრუნების წესი;

- პასუხისმგებლობა საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევისათვის;

- საგადასახადო შეღავათები“².

ლიბერალური საგადასახადო მოდელის გამოყენებისას დაბალია საგადასახადო განაკვეთები, შედარებით მეტია საგადასახადო შეღავათების წრე, რის გამოც გადასახადის გადამხდელს თავიანთ განკარგულებაში რჩება შემოსავლების უფრო დიდი ნაწილი და შესაბამისად, შესაძლებლობა ეძლევათ წარმართონ იგი ინვესტირებისათვის, საწარმოთა ტექნიკური და ტექნოლოგიური სრულყოფისათვის, რაც საბოლოო ჯამში ინვესს შრომის ნაყოფიერების გადიდებას, პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას და ეკონომიკურ ზრდას.

მკაცრი საგადასახადო მოდელი გულისხმობს მაღალ საგადასახადო განაკვეთებს და შეღავათების ვიწრო წრეს. ამ შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელს არ რჩებათ საბრუნავი სახსრები წარმოების გაფართოებისათვის, მისი ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაიარაღებისათვის, რის გამოც მცირდება სამეურნეო აქტივობა, შესაბამისად ეცემა წარმოების მოცულობა და ვიწროვდება საგადასახადო ბაზა.

დასკვნა

ამრიგად, საბაზრო ეკონომიკის პირობებში შესაძლებელია იზრდება გადასახადების, როგორც ეროვნული ეკონომიკის რეგულატორის როლი და მნიშვნელობა. გადასახადები წარმოადგენს მართვის ერთ-ერთ მთავარ ეკონომიკურ მეთოდს, რომელიც მეწარმეთა და საკუთრების სხვადასხვა ფორმის მქონე სამეურნეო ერთეულების კომერციულ ინტერესებთან საერთო-სახელმწიფოებრივი ინტერესების მჭიდრო კავშირს უზრუნველყოფს. გადასახადების მეშვეობით განისაზღვრება მეწარმეთა და საკუთრების ყველა ფორმის საწარმოთა შორის ურთიერთობა, იქნება იგი სახელმწიფო თუ ადგილობრივ ბიუჯეტებთან მიმართებაში. გადასახადების მონესრიგებით საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობა რეგულირდება.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ნადარაია ... 2012: ნადარაია ლ., როგავა ზ., რუხაძე კ., ბოლქვაძე ბ., „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარები“. თბილისი.
2. ვერულიძე 2008: ვერულიძე ვ., „გადასახადები და საგადასახადო დაბეგვრა“. სახელმძღვანელო. თბილისი.
3. ბახტაძე. 2007: ბახტაძე ლ., კაკულია რ., ჩიკვილაძე მ., „საგადასახადო საქმე“. თბილისი.

2 ვერულიძე 2008: ვერულიძე ვ., „გადასახადები და საგადასახადო დაბეგვრა“. სახელმძღვანელო. თბილისი